

ТИПОВОЙ ДОГОВОР (ШАБЛОН)
о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях

г. _____ «_» _____ 20__ г.

[Полное наименование Компании А], в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Устава/Доверенности], именуемое в дальнейшем **«Сторона А»**,

и **[Полное наименование Компании Б]**, в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Устава/Доверенности], именуемое в дальнейшем **«Сторона Б»**,

далее совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Стороны обязуются сотрудничать в области использования атомной энергии в мирных целях для реализации совместных проектов, включая, но не ограничиваясь: поставку оборудования, оказание инжиниринговых услуг, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также обучение персонала.

1.2. Конкретные условия, сроки, стоимость и объемы работ (поставок) по каждому направлению сотрудничества определяются в отдельных **Дополнительных соглашениях** или **Контрактах**, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 2. Направления сотрудничества

Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:

- Проектирование, строительство и/или модернизация ядерных реакторов и установок;
- Поставка ядерного топлива и комплектующих;
- Обращение с радиоактивными отходами и вывоз ОЯТ (отработавшего ядерного топлива);
- Разработка и внедрение систем ядерной и радиационной безопасности;
- Поставка радиоизотопной продукции для медицины и промышленности;
- Повышение квалификации специалистов Стороны Б на базе Стороны А;
- Иные направления, согласованные Сторонами в письменном виде.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1. **Сторона А** обязуется:

- Предоставлять техническую документацию и ноу-хау в объеме, необходимом для выполнения совместных проектов;
- Обеспечивать поставку оборудования/материалов в соответствии с согласованными спецификациями;
- Содействовать обучению специалистов Стороны Б.

3.2. Сторона Б обязуется:

- Своевременно предоставлять исходные данные и технические задания для проектирования;
- Обеспечивать допуск специалистов Стороны А на свои объекты в порядке, установленном внутренними регламентами;
- Соблюдать условия конфиденциальности и нераспространения полученных технологий.

Статья 4. Экспортный контроль и нераспространение

4.1. Стороны подтверждают, что любая передача ядерных материалов, оборудования и технологий по настоящему Договору осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством Сторон и международными обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

4.2. Сторона Б гарантирует, что полученные материалы, оборудование и технологии:

- Не будут использованы в военных целях или для создания ядерного взрывного устройства;
- Не будут переданы третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны А;
- Будут обеспечены мерами физической защиты не ниже уровней, рекомендованных документами МАГАТЭ.

4.3. Сторона Б обязуется не обогащать полученный уран по изотопу U-235 до значения 20% и выше без явно выраженного письменного разрешения Стороны А.

Статья 5. Финансовые условия

5.1. Базовый принцип расчетов определяется на условиях **«безубыточности и разделения затрат»** либо согласно условиям отдельных Контрактов.

5.2. Валютой платежа является [Рубли / Доллары США / Евро] по курсу Центрального банка страны Стороны А на дату платежа, если иное не указано в Дополнительном соглашении.

5.3. Оплата производится на основании подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ/товарных накладных.

Статья 6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. По завершении этапа работ Сторона А представляет Стороне Б Акт сдачи-приемки в 2 экземплярах.

6.2. Сторона Б обязана в течение **10 (десяти) рабочих дней** подписать Акт или предоставить мотивированный отказ. В случае отсутствия отказа в указанный срок, работы считаются принятыми в одностороннем порядке.

Статья 7. Конфиденциальность (Коммерческая тайна)

7.1. Вся техническая, коммерческая и финансовая информация, переданная Сторонами друг другу, является конфиденциальной.

7.2. Стороны обязуются не разглашать полученную информацию третьим лицам и не использовать ее в собственных целях вне рамок настоящего Договора в течение **5 (пяти) лет** с момента прекращения действия Договора.

7.3. Гриф конфиденциальности снимается только в случае, если информация:

- стала общедоступной без нарушения обязательств Стороны;
- была известна Стороне до подписания Договора;
- была получена от третьего лица, имеющего право на ее передачу.

Статья 8. Интеллектуальная собственность

8.1. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные **совместно** в ходе выполнения работ, принадлежат Сторонам на праве общей долевой собственности. Размер долей определяется в отдельном соглашении.

8.2. РИД, созданные исключительно силами одной Стороны до начала Договора, остаются исключительной собственностью этой Стороны и предоставляются другой Стороне только на условиях простой (неисключительной) лицензии для целей конкретного проекта.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством [выбрать: Российской Федерации / страны регистрации Стороны А].

9.2. За просрочку выполнения обязательств виновная Сторона уплачивает неустойку в размере **0,1%** от стоимости невыполненного этапа работ за каждый день просрочки, но не более **10%** от стоимости Договора.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), подтвержденных Торгово-промышленной палатой.

Статья 10. Срок действия и порядок расторжения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до **«31» декабря 20__ г.** либо до полного исполнения Сторонами обязательств по Дополнительным соглашениям.

10.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

- по соглашению Сторон;
- в одностороннем внесудебном порядке при систематическом нарушении условий конфиденциальности или нераспространения;
- в случае банкротства одной из Сторон.

Статья 11. Разрешение споров

11.1. Все споры решаются путем претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии — **30 календарных дней**.

11.2. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в **МКАС при ТПП РФ в г.Москве**. Язык судопроизводства — **[Русский / Английский]**.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона А

Полное наименование:

ИНН/КПП:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Подпись:

Сторона Б

Полное наименование:

Регистрационный номер:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Подпись:
